

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제21-해외-16호

제 목 ㉠㉠㉠㉠ 법인 현지 법인세 납부액 절감

모범부서 (모범대상자) ☆☆☆☆본부 ㉠㉠㉠㉠㉠처

모범내용

가. 추진 배경

㉠㉠㉠㉠ XXXX 사업은 20xx년부터 20xx년까지 전액 대여투자 방식으로 투자비를 집행하여왔으나, 20xx년 법인 현지사무소 설립에 이은 회계세무 검토 결과 법인의 ㉠㉠㉠㉠ 과소자본세제 적용 여부에 대해 상이하게 해석될 여지가 있음을 발견하였다.

과소자본세제 적용 하에 기존의 투자방식(전액 대여투자)대로 투자비 집행 시 대여투자금 이자비용 전액 부인으로 인해 ㉠㉠㉠㉠ 현지세액 약 98백만불이 추가로 유출될 수 있는 상황에서, ㉠㉠㉠㉠부와 ㉠㉠㉠㉠은 해당 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 업무를 추진하였다.

[표1] 과소자본세제 개념

(‘모’ 법인세법 52조) 국외 특수관계자로부터의 차입금 존재 시, 부채자본비율 2:1을 초과하는 차입금 관련 이자비용을 세무상 손금으로 인정하지 않도록 하는 규정

나. 추진 내용

ππππππ부는 과소자본세제 적용 여부에 대해 세 개의 회계법인(ZZ, CCC, VVV)에 세무자문 용역을 시행하였고, 타주주사(ξξξ, ψψψψ)와의 회의를 통해 의견을 조회하였다. 이 과정에서 ▢▢▢▢▢▢ 세제의 모호성으로 인해 각 회계법인 및 타주주사 모두 의견이 상이하여 어려움을 겪었으나, ππππππ부 담당자는 사안에 대한 문제의식과 일에 대한 소명의식을 가지고 ‘X’ 세무당국에 직접 질의를 하였다. 그리고 재질의하는 등 적극적인 대응을 통해, 마침내 ‘X’ 세무당국으로부터 ▢▢▢▢▢▢ 법인이 과소자본세제 적용대상이라는 의견을 수령함으로써 과소자본세제 적용에 따른 이자비용 손금 산입에 대한 가산세 리스크를 해소하였다.

또한 ππππππ부는 과소자본세제 적용의견에 대한 선제적 대응을 위해 부채자본비율 2:1에 이를 때까지 자본투자만 시행하고 이후 허용비율대로 자본 및 대여투자를 함께하는 병행투자 방식을 고안하였다. 그리고 회계법인(CCC)을 통해 이러한 병행투자 방식과 기존의 투자방식(전액 대여투자) 간의 세무효과를 비교함으로써 제3자 검증을 갖춘 세무상 최적의 자금 조달 방안을 도출하였다.

다. 개선 결과

ππππππ부는 과소자본세제 적용 하에 자본 및 대여투자를 병행하여 기존의 투자방식(전액 대여투자)보다 현지세액 약 1,169억원(98백만불)을 절감하였으며, 국내세액을 감안시에도 총 약 298억원(25백만불)을 절세하여 해외사업 수익성 향상에 기여하였다. 또한, 사업의 불확실성을 사전에 제거함으로써 ▢▢▢▢▢▢ XXXX 사업(&&& 사업 포함)의 성공적인 추진을 위한 초석을 마련하였다.

투자대안별 유출세액 비교는 아래와 같다.

[표2] 투자대안별 유출세액 비교

(단위: 백만불)

		전액대여(A)	자본/대여(B)	차이(B-A)
㉠㉠㉠법인 (㉠㉠㉠㉠㉠)	법인세 (32%)	4,070	4,002	-68
	이자원천세 (20%)	208	178	-30
	합계	4,278	4,180	-98
공사 (대한민국)	법인세 (22%)	240	312	72
	지방세 (2.2%)	204	205	1
	합계	444	517	73
총 유출세액		4,722	4,697	-25

조치할 사항

사장은 위 모범사례를 널리 알리고 관련부서에 대해 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])